



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II

La Plata, (fechado digitalmente en sistema Lex100 PJN).

AUTOS Y VISTOS: Este expediente N° **FLP 58131/2022** caratulado "**GORTARI, JOSE MARIA c/ AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) s/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA**", proveniente del Juzgado Federal de Pehuajo;

Y CONSIDERANDO QUE:

EL JUEZ DI LORENZO DIJO:

I. Llega la causa a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia de primera instancia que rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por José María Gortari contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Fijo las costas en el orden causado y reguló los honorarios profesionales

II. A través de sus agravios, la actora disiente con el juez de grado que: 1) optó apartarse de los precedentes de la CSJN oportunamente invocados y de la legislación vigente; 2) que no tuvo en cuenta las constancias acreditadas en la causa y que resulta de aplicación a la pretensión lo dispuesto por la Corte en el fallo "Garcia".

Asimismo, expuso que deberá revocarse las costas impuestas por su orden y cargarlas en modo íntegro a la demandada, y que también debe revocarse lo resuelto en cuanto a la cuantificación de honorarios, regulando en la cantidad de 20 UMA (conf. art 48 ley 27.423).

III. Ahora bien, en primer término, cabe recordar que -por regla- el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 291 :390; 297:140; 301:970).



IV. Sentado ello, cabe precisar que la cuestión a dilucidar, en estos autos, se vincula con determinar si resulta constitucional la retención del impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales (jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie cuando tengan como origen el trabajo personal).

Concretamente, se deberá analizar si el fallo "García, María Isabel" (Fallos: 342:411, CSJN) es de aplicación al caso concreto, o bien se trata de una situación con ribetes diferentes a la situación particular invocada y probada por el actor, y por tal motivo deba asignársele consecuencias disímiles.

Así las cosas, en el mencionado fallo "García" el Máximo Tribunal examinó la validez constitucional de las disposiciones de la Ley N° 20.628 que gravan con el Impuesto a las Ganancias a las rentas provenientes de las jubilaciones, pensiones, retiros, o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal (art. 79 inc. c) contraponiendo, por un lado, la legítima atribución estatal de crear tributos y, por el otro, el goce de los derechos de la seguridad social de igualdad entre los beneficiarios contribuyentes, estableciendo un estándar complejo para juzgar la constitucionalidad de la competencia tributaria del Congreso.

Sostuvieron que el envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por las que se accede al status de jubilado- son causas predisponentes o determinantes de la mencionada vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales (considerando 13).

El Máximo Tribunal mencionó los instrumentos jurídicos de regulación internacional de relevancia para resolver la cuestión: la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 1982 (convocada por la Asamblea General de las Naciones





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II

Unidas) en la cual se elaboró un Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento en el que expresamente se incluyó la seguridad de los ingresos, y la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del año 2002, en la que se adoptó la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento.

En cuanto a la participación y compromiso de nuestro país con la problemática en el ámbito internacional, sostuvo que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -documento que goza de jerarquía constitucional conforme al artículo 75 inc. 22 de la Norma Fundamental establece el derecho a la seguridad social, disponiendo que toda persona debe gozar de "la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa..." (art. 9).

Refirió que dicho Protocolo "dispone la obligación de los Estados Partes de adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el documento (art. 1°)". Asimismo, recordó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM) adoptada por la Organización de Estados Americanos durante la 45° Asamblea General de la OEA el 15 de junio de 2015 e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley N° 27.360 (en vigor desde el 22 de noviembre de 2017), consagra el compromiso de los Estados Partes para adoptar y fortalecer "todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos", así como también contempla el derecho que tiene toda



persona mayor a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna (arts. 4, incs. c y d, y 17) haciendo hincapié en el "enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor" como uno de los principios generales aplicables respecto de los derechos reconocidos en la Convención (art. 3, punto 1)".

Los magistrados hicieron hincapié, asimismo, en la naturaleza eminentemente social del reclamo, subrayando que, a partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos y dicho imperativo constitucional resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico, proyectándose concretamente a la materia tributaria.

Seguidamente, expusieron que la sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido. La falta de consideración de esta circunstancia como pauta de diferenciación tributaria supone igualar a los vulnerables con quienes no lo son, desconociendo la incidencia económica que la carga fiscal genera en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irroga, colocando al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja.

Así entonces, advirtieron que la estructura tipificada por el legislador (hecho imponible, deducciones, base imponible y alícuota) termina por subcategorizar mediante un criterio estrictamente patrimonial (fijando un mínimo no imponible) a un universo de contribuyentes que, de acuerdo a una realidad que la Constitución obliga a considerar, se presenta heterogéneo, lo que consideran que contraría a la mencionada Norma Fundamental.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II

Finalmente, concluyeron que el estándar genérico utilizado actualmente por el legislador, no cumple razonablemente con los principios constitucionales, vulnerando los derechos fundamentales de los contribuyentes que se hallan en este colectivo vulnerable, razón por la cual dispusieron que no puede retenerse ninguna suma por el impuesto a las ganancias de los haberes jubilatorios de la demandante, hasta tanto el Congreso Nacional dicte una ley que revea la situación de las jubilaciones ante este impuesto, debiendo reintegrarse a la actora los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

V. Como lo que expusimos en apartados anteriores, en el caso "García" (Fallos: 342:411), el Máximo Tribunal consagró un estándar complejo para juzgar la constitucionalidad de la competencia tributaria del Congreso. Ello implica considerar el monto del beneficio percibido, la entidad de los descuentos efectuados, la continuidad en el tiempo de éstos, la edad del demandante, la situación de salud y, eventualmente, las circunstancias especiales que lo coloquen en situación de vulnerabilidad. Obsérvese, en consonancia con lo anterior, que la doctrina del fallo "García" no permite -en principio- declarar la inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a las ganancias en todos los beneficios previsionales, sino sólo en aquellos con especiales circunstancias que acrecienten la vulnerabilidad de los interesados.

VI. Frente a ello, en el caso en examen, la actora cuenta con 71 años de edad, y es titular del beneficio previsional Nro. 15095145110, otorgado por la ANSeS.

Tampoco ha probado que hubiera de realizar gastos extraordinarios que lo coloquen en una situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, cabe señalar que de los últimos recibos presentados por la parte actora surge que, durante los meses de mayo, junio, julio de 2025, se practicaron retenciones de \$ 497.671,57 sobre su remuneración líquida de \$ 3.583.976,57; \$ 165.827,04 sobre una remuneración líquida de \$ 6.170.984,16 y



\$ 889.400,88 sobre una remuneración líquida de \$ 3.339.613,86 respectivamente.

En ese marco, y aun cuando he aplicado el precedente "García" con una amplia interpretación del estándar de vulnerabilidad que allí se delineó (V. (FLP 76308/2019/CA1, caratulada "B., R. A. c/ AFIP s/Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad", del 17/02/2022; FLP 54293/2019/CA1, "R, M c/ AFIP s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad" del 25/02/2022, entre otras), el caso de autos no puede encuadrarse bajo aquella categoría.

Ante ello, y por las consideraciones expuestas cabe confirmar la sentencia apelada.

VII. Cabe aclarar, que no altera esa conclusión la sanción -y entrada en vigencia- de la Ley N° 27.617 (B.O. 21 /04/2021), ni el Decreto 473/2023 (B.O. 23/8/23) ni la ley 27.725 (B.O. 06/10/2023), ni por la ley 27.743, y de su decreto reglamentario 652/24 modificatorios de los montos del Impuesto a las Ganancias, en tanto el estándar que trazó el Máximo Tribunal, en "García", sigue determinando la solución del caso.

En base a lo expuesto propongo al Acuerdo: Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide e imponer las costas de primera instancia por su orden. Costas de Alzada en el orden causado atento a la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, segunda parte del CPCCN).

Así lo voto.

EL JUEZ ALVAREZ DIJO:

I. Los antecedentes de la causa traída a conocimiento del Tribunal han sido reseñados por el juez Di Lorenzo, a cuya redacción me remito a fin de evitar repeticiones innecesarias.

II. Ingresando al tratamiento del recurso de apelación, comparto la solución por él propuesta para resolver la cuestión. Ahora bien, a mayor abundamiento, considero oportuno señalar que, con fecha 13 de septiembre de 2023, fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II

N° 473/23, y, el 6 de octubre de 2023, la Ley N° 27725. En lo que aquí interesa, el artículo 1 del Decreto N° 473 /23 prescribe "Establécese, para el segundo semestre del período fiscal 2023, que el monto de la remuneración y/o del haber bruto, a los fines de lo dispuesto en el inciso z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, ascenderá a una suma mensual equivalente -conforme el monto que esté vigente el 1° de octubre de 2023-, a QUINCE (15) SALARIOS MÍNIMOS, VITALES Y MÓVILES (SMVM)". Por su parte, el artículo 8 de la Ley N° 27725 indica que "Las disposiciones de esta ley entrarán en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación a partir del año fiscal 2024 y siguientes, manteniéndose vigentes, en el año fiscal 2023, las disposiciones de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones que resulten aplicables a ese período."

Al ser ello así, se advierte que en virtud de la aplicación de la citada normativa el haber previsional de la parte actora podría, eventualmente, quedar excluido del pago del impuesto a las ganancias para futuros períodos.

Empero, en atención al objeto del reclamo -el cual está relacionado con períodos anteriores a la entrada en vigencia del Decreto N° 473/23 y de la Ley N° 27725-, en el caso en estudio subsiste un interés económico que amerita el pronunciamiento por parte de este Tribunal de Alzada.

Por otra parte, y considerando que los montos mínimos han sufrido sucesivas modificaciones, deben entenderse de aplicación al actor allí cuando el monto de su haber haya sido inferior al establecido normativamente y durante los plazos de vigencia de los regímenes respectivos.

Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que aun cuando el cambio del marco fáctico o jurídico determine la ausencia de utilidad del fallo hacia el futuro resulta de todos modos apropiado dictar



pronunciamiento en la hipótesis de que subsista el interés de las partes por los efectos jurídicos producidos durante el lapso anterior a esa variación (Fallos: 331:1765; 335:1635; 336:593; causa "Edenor", del 20 de septiembre de 2022, entre otros).

Así lo voto.

Por ello, **SE RESUELVE:** 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide 2) Costas de Alzada en el orden causado atento a la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, segunda parte del CPCCN).

Regístrese, notifíquese, ofíciase electrónicamente al juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema Lex100.

JORGE EDUARDO DI LORENZO
JUEZ DE CÁMARA

CESAR ÁLVAREZ
JUEZ DE CÁMARA

IGNACIO ENRIQUE SÁNCHEZ
SECRETARIO DE CÁMARA

